

요약보고

시설물 적정 유지관리를 위한

하자 및 품질보증 관리실태 특별감사 결과보고

I. 감사개요

○ 관련근거

- 「감사규정시행내규」 제10조제1호 '특정업무 분야에 대한 감사'
- 하자 및 품질보증 관리실태 특별감사 시행 (기술감사2024-1278호, '24.04.08.)

○ 감사대상 : 최근 3개년간 하자증권 발행사업 및 자체 하자관리 사업

※ 하자증권 발행사업 592건(자체 하자관리 포함 전체 733건)

II. 감사결과

연번	중점사항	세부내용	감사결과
1	하자 및 품질보증 업무처리	▶ 발주 및 계약 단계에서 하자담보 기간 산정 확인 ▶ 사업 대가의 최종 지출 전 하자보수보증금의 납부 확인 ▶ 하자증권 등록 및 하자관리 등	<u>적정</u>
2	하자담보 책임기간 산정	▶ 하자 및 품질관리 대상사업의 담보 책임기간 산정의 적정 여부 확인 - [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 제20조(계약의 담보책임)	<u>적정</u>
3	하자보수 보증금액 산정	▶ 하자 및 품질관리 대상사업의 하자보수보증금 산정의 적정여부 확인 - [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령] 제71조(하자보수보증금)	<u>적정</u>
4	하자검사 이행실태	▶ 하자담보 책임기간 내 연 2회 이상 정기 하자검사 시행여부 확인_ 미시행 12건 등 82건 - [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령] 제70조(하자검사) ▶ 담보기간 만료 14일 전부터 만료일까지의 기간 중 최종 만료검사 시행여부 확인_ 미시행 15건 등 25건 - [시행규칙] 제69조(하자검사)	<u>부적정</u>
5	하자조치 이행실태	▶ 하자조치의 적정여부 확인 - 전체 하자검사 2,724건 중 183건의 조치(6.72%)가 있었으나 일부 사업(전체 733개 사업 중 41개 사업)에서만 반복되는 하자조치로 적극적인 검사 및 조치를 통한 시설물의 적정 유지관리를 도모할 필요가 있음 - [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 제20조(계약의 담보책임)	<u>미흡</u>
6	하자검사 완료확인서 발급	▶ 최종검사 완료 후 하자보수완료확인서 적정 발급 여부 확인_ 미발급 총 61건 - [지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준] 제9장-제11절	<u>부적정</u>
7	하자검사관리부 (하자검사조서) 관리	▶ 하자검사조서, 하자검사관리부의 적정 관리 여부 확인 - 법령에서 정한 하자보수관리부 기록사항 MIS 미반영 - [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령] 제70조(하자검사) - [시행규칙] 제69조(하자검사)	<u>부적정</u>

요약보고

Ⅲ. 처분요구

○ 행정상 조치 2건

연번	부서명	주요내용	처분요구
1	*****팀	하자관리 업무처리 개선 - MIS 전산시스템(하자보수 계약관리, 하자보수 검사관리) 개선	<u>개선</u>
2	***팀 등 29개팀	하자검사(정기, 최종) 및 하자보수완료확인서 발급업무 이행 철저	<u>통보</u>

① 하자관리 업무처리 개선

- ① 관련법령에서 정한 하자보수관리부 기록관리사항 반영(하자발생 및 처리, 준공일자 등 반영)
- ② 하자검사의 적정여부를 계약담당자가 확인하는 절차 강화
- ③ 하자보수검사관리 접근권한 보완(하자보수 담당부서에만 입력 및 수정권한 부여)
- ④ 하자보수 담당부서 분류(사업추진부서와 하자담당부서 분류, 지정)

- 관련법령에서 정한 하자관리 업무처리 사항을 반영하고 MIS 전산시스템(하자보수 계약관리, 하자보수 검사)의 일부 권한과 절차를 보완토록 '개선' 조치

② 하자검사 및 하자보수완료확인서 발급업무 이행 철저

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙에서는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 시행하도록 정하고 있으나, 일부 부적정 사례(미시행, 적정 횟수 누락 등)가 확인되었고,
- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에서는 하자담보 책임기간 종료에 따른 최종(만료) 검사를 하자담보책임기간이 종료되기 14일 전부터 만료일까지 시행하도록 명시하고 있으나 일부 부적정 사례(미시행, 기간 미준수)가 확인되었음.
- 또한, 일부 부서의 일부 사업에서만 하자조치가 집중되어 있어 담보책임기간 내 적극적인 하자검사 및 조치를 통한 시설물의 적정 유지관리를 도모할 필요가 있고,
- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장-제11절의 하자검사에 따르면 최종검사를 완료한 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 하나, 최종검사가 완료되었음에도 하자보수완료확인서를 미교부한 사례가 있음.

- 하자검사 및 하자보수완료확인서 발급업무 처리 시 관련 법령 등을 준수할 수 있도록 '통보' 조치